

1500596-92.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renato dos Santos

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... uma folha com anotações referentes ao tráfico de entorpecentes e R\$ 168,10 (cento e sessenta e oito reais e dez centavos), proveniente do tráfico e associou-se com o adolescente JOSE VAD BERBEL PRATES para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o delito de tráfico de drogas.

Laudos de exame químico de entorpecente acostados (f. 167-172).

A denúncia foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

1ª Vara Judicial

Av. Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar - SP - cep 07786-520

1500596-92.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500596-92.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HEITOR HENRIQUE ALVES DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Renato dos Santos

Vistos.

HEITOR HENRIQUE ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 4 de fevereiro de 2021, às 12h45, na Rua Cruzeiro, nº 88, Bela Vista, nesta Comarca e Município de Cajamar, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para fins de traficância, 9 porções de cocaína, 63 porções de maconha, 58 porções de crack, 1 porção de haxixe, 4 tubos contendo lança perfume e 5 (cinco) comprimidos de ecstasy, além de uma folha com anotações referentes ao tráfico de entorpecentes e R\$ 168,10 (cento e sessenta e oito reais e dez centavos), proveniente do tráfico e associou-se com o adolescente JOSE VAD BERBEL PRATES para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o delito de tráfico de drogas.

Laudos de exame químico de entorpecente acostados (f. 167-172).

A denúncia foi recebida em 16/03/2021 (f. 98), o réu foi regularmente citado (f. 107) e ofereceu defesa prévia (f. 144-146).

Na fase instrutória foram ouvidas as testemunhas, sendo o réu, ao final, interrogado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido.

A Defesa pugnou pela absolvição.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente em parte.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante do réu (f. 1-2), do boletim de ocorrência (f. 8-11), do auto de exibição e apreensão (f. 12), auto de constatação da natureza tóxica (f. 16-22) e do laudo pericial químico de entorpecente (f. 167-172).

Inquirida, a testemunha Emerson Severo das Neves, guarda municipal, disse que estava em patrulhamento quando avistaram dois indivíduos; que saíram de um terreno e ao avistarem a viatura apertaram o passo; que foi encontrado com Heitor R\$ 168,00 e um tubo de cocaína; que foi feita a busca no local e encontrados os entorpecentes; que Heitor era olheiro e o adolescente confessou a traficância; que confessaram a traficância; que Heitor era olheiro ou campana; que falou molhou, molhou; que saíram do local onde a droga estava e um do lado do outro; que no terreno foram encontradas as drogas; que somente os dois estavam no local; que Heitor já tinha sido visto no mesmo local uma outra vez.

A testemunha Jeimes Uliss Campos Felisbino, guarda municipal, disse que se encontrava em patrulhamento no setor de Polvilho e adentraram na Rua Cruzeiro; que viram duas pessoas; que ao perceberem se evadiram. Que foram abordados e foi localizado eppendorf e numerário com Heitor; que no local de onde saíram encontraram sacolas de drogas; que o menor disse traficar e que Heitor seria o olheiro; que foram conduzidos à delegacia; que Heitor confessou a situação; que ambos não eram cotidianos do local; que não eram da localidade; que não os viu antes; que os viram sair do terreno baldio; que a sacola estava embaixo dos escombros; que saíram do terreno baldio; que a varredura se deu por menos de 15, 20 minutos; que a varredura se baseou no local de onde vieram. Que somente os dois estavam no local e mais ninguém, saíram lado a lado; que dialogavam entre eles; que ao ver a viatura e começaram a caminhar rapidamente; que a porção da cocaína era semelhante às demais porções encontradas; que entrou na mesma conta

Em juízo, o acusado HEITOR HENRIQUE ALVES DA SILVA disse que nasceu em São Paulo, região do Elisa Maria; que morava em uma pousada em Cajamar; que é solteiro; que não tem filhos; que era pizzaiolo; que tem 23 anos; que foi condenado por tráfico; que na pandemia ficou desempregado; que estava com dificuldade e ofereceram o trabalho de campana; que não pegava droga; que somente avisava; que não sabe se a droga estava sendo usada pela venda; que José aparentava ser de maior e ofereceu R\$ 46,00; que no momento em que saíram do terreno é porque usaram droga e se depararam com a viatura; que conheceu José naquele dia; que ofereceu R\$ 46,00.

Em que pese o articulado na inicial acusatória, fato é que o delito de associação para o tráfico não resultou devidamente comprovado.

O fato de o acusado ter feito vendas no dia da diligência policial não permite concluir que esteja associado para o tráfico.

O delito exige para sua configuração os requisitos da permanência e da estabilidade, os quais não resultaram demonstrados pelas provas coligidas nos autos.

Anoto que mesmo os guardas municipais ouvidos em juízo relataram que os fatos que levaram à prisão em flagrante dos acusados ocorreram no dia da diligência, o que levou aos atos praticados, entretanto as provas que vieram aos autos não permitem concluir pela estabilidade, sendo de rigor a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Quanto ao delito de tráfico, a conclusão é diversa.

No que tange ao crime de tráfico, não há dúvidas que no dia dos fatos o acusado organizou-se para realizar vendas a usuários de drogas.

Os locais em que foram apreendidas as drogas evidenciam o intuito do acusado em comercializá-las, já que estava acondicionada em local visível somente para ele para que pudesse seguir exercendo o comércio espúrio.

A quantidade apreendida e o acondicionamento comprovam a traficância.

Nessa toada, a alegação apresentada pelo acusado em seu interrogatório não pode ser acolhida, já que isolada diante do conjunto probatório formado, havendo contradição sobre o que fazia no momento da abordagem policial.

Dada sua atuação, inviável a desclassificação para o delito do art. 37 da Lei de Drogas.

As testemunhas de acusação relataram as diligências empreendidas que redundaram na apreensão das drogas, observando-se que o fato de serem guardas municipais não os descredencia para prestar depoimento em Juízo, tratando-se de depoimentos acerca de fatos praticados no estrito cumprimento de dever legal.

Ademais, foram devidamente compromissados e não foi aventada nenhuma inimizade com o réu.

Dessa forma, a condenação pelo crime de tráfico é de rigor.

Comprovado que estava com o adolescente, incide a majorante do art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à dosagem da pena:

Diante da quantidade e da diversidade de drogas apreendidas e dos maus antecedentes, aumento a pena base quanto ao art. 33 da Lei 11.340/06 em um 1/3 (um terço), fixando-a em 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Em segunda fase, sem agravantes, nem atenuantes.

Em terceira fase, incide a majorante do art. 40, VI, da Lei n.º 11.343/06, aumentando-se a pena em um 1/6 (um sexto), resultando em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias e 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa.

Não havendo mais causas modificadoras, torno a pena definitiva nos patamares acima.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO o acusado HEITOR HENRIQUE ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 33 “caput” e artigo 40, VI todos da Lei n.º 11.343/06, à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias e 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa e ABSOLVO o acusado da imputação do art. 35 da mesma Lei com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado (artigo 2º, §1º, da Lei n.º 8.072/90, com a redação dada pela Lei n.º 11.464/07).

Trata-se de delito grave e tem trazido sérias consequências a toda a sociedade, além de ser mola propulsora para a prática de vários outros delitos, notadamente homicídio e crimes patrimoniais. Além disso, tem sido o principal desagregador das nossas famílias, aliciando e corrompendo os nossos jovens. Penso que o regime mais brando não seria suficiente para alcançar o intento repressivo-educativo almejado pela pena criminal, sendo, de fato, o regime inicial fechado o mais recomendado para o caso.

Recurso em liberdade, salvo se estiver preso por outro processo.

Condene o réu nas custas e despesas do processo. Caso beneficiário da justiça gratuita, a cobrança obedecerá ao disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Deixo de fixar a indenização a que alude o art. 387, inciso IV do CPP, visto que inexistentes elementos capazes de delimitar a ocorrência de prejuízos. Expeça-se certidão no valor máximo da Tabela do Convênio OAB/DPESP.

Requeiro a incineração das drogas utilizadas e DECRETO o perdimento do numerário em favor do SISNAD.

Transitada esta em julgado, inscrever-se-á o nome do réu no rol dos culpados e far-se-á a necessária comunicação ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para o fim previsto no artigo 15, III, da Constituição Federal.

P.I.

Cajamar, 24 de junho de 2022.